ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА **о предоставлении доступа к платформе Мееро и предоставлении права использования программного обеспечения**	город Москва Редакция 07 апреля 2025 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ представляет собой предложение **Общества с ограниченной ответственностью «Мееро» ИНН 0300038291 ОГРН 1260300001235** (далее — Исполнитель) заключить с любым дееспособным физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее - Пользователь) договор о предоставлении доступа к платформе Мееро и предоставлении права использования программного обеспечения (далее - Договор) в соответствии со ст.1235 ГК РФ.

В соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное предложение является публичной офертой (далее - Оферта, Договор) и размещено в сети «Интернет».

ВАЖНО: перед тем как начать использовать Программное обеспечение (далее по тексту - ПО) Исполнителя, Пользователь обязан ознакомиться с настоящим Договором, а также со всеми применимыми условиями и иными документами, которые размещены на Сайте Исполнителя.

При несогласии с условиями Оферты и правилами пользования ПО (полностью или в какой-либо части) не акцептуйте Оферту.

1.2. Особенности публичной Оферты:

1.2.1.	**Не требует двустороннего подписания**	действительна при осуществлении акцепта для обеих сторон, ст.438 ГК РФ
1.2.2.	**Условия согласия с условиями договора (акцепт)**	фактическое использование Пользователем Программного обеспечения Исполнителя, либо оплата лицензионного вознаграждения, если Тариф доступа к ПО платный.

1.3. Совершая действия по акцепту Оферты, Пользователь:

1.3.1. подтверждает, что ознакомился с условиями Оферты, размещенной по адресу: https://meepo.su, включая все поддомены и страницы, понимает их содержание и принимает их в полном объеме без оговорок;

1.3.2. подтверждает, что ознакомился с функционалом Платформы и условиями предоставления доступа к программному обеспечению Исполнителя;

1.3.3. подтверждает наличие необходимой дееспособности, достижение возраста 18 лет, а также законное право на заключение договора и принятие обязательств, предусмотренных Офертой;

1.3.4. дает согласие на получение информационных и рекламных сообщений от Исполнителя по адресу электронной почты, номеру телефона и в мессенджерах, указанным при регистрации, с правом отзыва такого согласия в любое время;

1.3.5. дает согласие на обработку персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам в целях исполнения Договора, в соответствии с Политикой обработки персональных данных Исполнителя;

1.3.6. дает согласие на использование Исполнителем в рекламных и маркетинговых целях материалов, размещенных в Платформе, включая тексты, изображения и видеоматериалы, при условии их добровольного размещения;

1.3.7. подтверждает ознакомление с условиями и правилами платежных систем, используемых Исполнителем, и принимает их;

1.3.8. подтверждает ознакомление с правилами сторонних сервисов и интеграций, используемых при функционировании Платформы, и принимает риски их использования;

1.3.9. соглашается с тем, что каждое использование Платформы означает принятие условий Оферты в редакции, действующей на момент такого использования;

1.3.10. обязуется использовать Платформу исключительно в пределах предоставленной лицензии, без выхода за рамки условий Оферты;

1.3.11. обязуется обеспечивать конфиденциальность учетных данных, не передавать их третьим лицам и несет ответственность за все действия, совершенные с использованием таких данных, включая возможные убытки Исполнителя и третьих лиц.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. В Договоре, если из его текста прямо не следует иное, следующие термины будут иметь указанное ниже значение:

2.1.1. Сайт	принадлежащая Исполнителю совокупность информации, текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, размещенных в сети Интернет по адресу: https://meepo.su, включая поддомены и их страницы.
2.1.2. Платформа	облачная PaaS/SaaS платформа Мееро, представляющая собой программный комплекс Исполнителя, функционирующий посредством сети Интернет и интеграции с мессенджерами и иными сервисами, предназначенный для управления партнерскими сетями, формирования и ведения реферальной структуры, автоматизации взаимодействия с Пользователями и Клиентами, включая рекрутинг, воронки, рассылки, аналитику, учет продаж, CRM-функционал, обработку данных, а также интеграцию с платежными системами и иными внешними сервисами.
2.1.3. Пользователь	лицо, которому на условиях Договора предоставляется право использования Программного обеспечения Исполнителя.
2.1.4. Программное обеспечение (ПО)	программа для ЭВМ Мееро, включая исходный и объектный код, базы данных, интерфейсы, алгоритмы, архитектуру, шаблоны, сценарии взаимодействия, чат-боты, аналитические инструменты, CRM-функционал и иные элементы, входящие в состав Платформы либо обеспечивающие ее функционирование, право использования которых предоставляется Пользователю на условиях Договора.
2.1.5. Уникальный пользователь	Пользователь Платформы, использующий Платный тариф и обладающий доступом к расширенному функционалу Платформы.
2.1.6. Пользователь (бесплатная версия)	лицо, прошедшее регистрацию и использующее функционал Платформы без оплаты, на условиях, предусмотренных Договором.
2.1.7. Клиент	физическое лицо, взаимодействующее с программными агентами Платформы (в том числе через Telegram и иные мессенджеры), инициированное Пользователем.
2.1.8. Личный кабинет	электронный интерфейс Платформы, предоставляемый после регистрации, предназначенный для управления функционалом Платформы, просмотра статистики, работы с лидами и настройками.
2.1.9. Тариф	размер лицензионного вознаграждения за предоставление доступа к Программному обеспечению и его функционалу, устанавливаемый Исполнителем и размещаемый на Сайте.
2.1.10. Бесплатный тариф	тариф, предусматривающий использование ограниченного функционала Платформы без внесения платы за доступ, при этом отдельные функции могут предоставляться на возмездной основе.

2.1.11.	**Пробный период**	специальный период использования Платного тарифа на льготных условиях, устанавливаемых Исполнителем, в течение которого Пользователю предоставляется доступ к функционалу Платного тарифа с применением пониженной стоимости.
2.1.12.	**Лицензионное вознаграждение**	плата, уплачиваемая Пользователем Исполнителю за предоставление права использования Программного обеспечения на условиях неисключительной лицензии. Исполнитель может взимать плату за пользование Платформой в форме подписки.
2.1.13.	**Продление подписки**	предоставление права использования Платформы на новый Расчетный период после окончания предыдущего периода путем внесения Лицензионного вознаграждения либо иным способом, предусмотренным функционалом Платформы и условиями Договора.
2.1.14.	**Расчетный период**	период времени, в течение которого Пользователю предоставляется доступ к соответствующему Тарифу, а также осуществляется учет использования функционала, начислений и иных операций в Платформе.
2.1.15.	**Токен (ссылка)**	уникальный идентификатор в форме ссылки или иного цифрового средства, формируемый в Платформе и используемый для привлечения Пользователей и Клиентов, учета реферальной структуры и расчета партнерских начислений.
2.1.16.	**Партнерская программа**	совокупность условий, регулирующих порядок начисления и выплаты вознаграждения Пользователю за привлечение новых Пользователей и/или Клиентов посредством Токенов.
2.1.17.	**Партнерское вознаграждение**	совокупность условий и функционала Платформы, регулирующих порядок формирования реферальной структуры, учета привлеченных лиц, а также начисления и выплаты Партнерского вознаграждения.
2.1.18.	**Реферальная структура**	система связей между Пользователями и Клиентами, формируемая в Платформе на основании использования Токенов и используемая для учета активности и расчета партнерских начислений.
2.1.19.	**Адрес электронной почты Пользователя**	адрес электронной почты, указанный при регистрации и используемый для взаимодействия с Исполнителем.
2.1.20.	**Результаты интеллектуальной деятельности** (далее - РИД)	Программное обеспечение Исполнителя, включая его код, алгоритмы, интерфейсы, базы данных и иные элементы, на которые Исполнитель обладает исключительными правами. Пользователю предоставляется право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии.

2.2. Все остальные термины, встречающиеся в тексте Договора, толкуются Сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и сложившимися в Сети Интернет обычными правилами толкования соответствующих терминов.

3. КОММУНИКАЦИЯ СТОРОН

3.1. Стороны признают себя участниками электронного взаимодействия и соглашаются, что все документы в электронной форме, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажных носителях, которые подписаны собственноручной подписью.

Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись, которая с помощью кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи

определенным лицом.

3.2. Идентификация личностей Пользователя и Исполнителя для подписания документов ПЭП производится через адреса их электронных почтовых ящиков и пароли к ним. Стороны гарантируют, что третьим лицам не известны пароли от электронных почтовых ящиков Сторон. Каждая из Сторон исключила возможность подписания документов (в том числе ПЭП) неуполномоченными лицами.

3.3. Электронный документооборот производится Сторонами по мессенджерам или адресам электронной почты, указанным Исполнителем в Договоре, указанном Пользователем при регистрации на Сайте.

Пользователь может обратиться к Исполнителю		**Исполнитель может уведомить Пользователя**	
отправить запрос по договору	meepo.llc@gmail.com	уведомление/предупреждение/сообщение по договору	на электронную почту
отправить отзыв на использование персональных данных	meepo.llc@gmail.com	о расторжении договора	на электронную почту
отказаться от рассылки	meepo.llc@gmail.com	о начислениях по партнерской программе	в личном кабинете
отправить заявление, уведомление	meepo.llc@gmail.com		

3.4. Стороны самостоятельно несут риски, связанные с неполучением, несвоевременным получением или отправкой сообщений, неознакомлением с их содержанием в связи с любыми техническими неисправностями, отсутствием доступа к ним по любым причинам, включая отсутствие доступа в Интернет, а также применением спам-фильтров и иными результатами специальной сортировки сообщений.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. Исполнитель предоставляет Пользователю право использования программного обеспечения «Мееро» на условиях простой неисключительной лицензии путем предоставления удаленного доступа к облачной PaaS/SaaS платформе Мееро через сеть Интернет, в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных Договором и выбранным Пользователем Тарифом, а Пользователь обязуется соблюдать условия Договора и уплачивать Лицензионное вознаграждение в случаях, предусмотренных выбранным Пользователем Тарифом.

4.2. В рамках предоставленного права использования Пользователю предоставляется доступ к функционалу Платформы, включая создание и использование чат-ботов для рекрутинга и воронок, применение шаблонов, автоматизированных сценариев и сегментированных рассылок, использование CRM для ведения лидов, сделок и онбординга, получение и использование аналитики, работу с данными, хранящимися в облачной инфраструктуре Платформы, использование инструментов экспорта и импорта данных, а также использование интеграций с внешними сервисами в пределах функциональных возможностей Платформы и выбранного Пользователем Тарифа.

4.3. Функционал Платформы также включает инструменты для формирования, ведения и отображения реферальной структуры, учета привлеченных лиц, расчета бонусов, учета партнерских начислений и использования иных возможностей, связанных с управлением партнерскими сетями, в объеме, предусмотренном выбранным Пользователем Тарифом и условиями Договора.

4.4. Договор также регулирует условия участия Пользователя в Партнерской программе, включая порядок формирования реферальной структуры, порядок учета привлеченных Пользователей и Клиентов, порядок начисления, учета, удержания, перерасчета и выплаты Партнерского

вознаграждения, а также случаи, при которых такое вознаграждение не начисляется, подлежит уменьшению, либо аннулированию в соответствии с условиями Договора.

4.5. Право использования программного обеспечения предоставляется без передачи Пользователю исключительных прав, без права отчуждения, без права предоставления сублицензий, если иное прямо не предусмотрено отдельными условиями Исполнителя, и исключительно в пределах функционального назначения Платформы, выбранного Пользователем Тарифа и условий Договора.

4.6. Объем предоставляемого права использования программного обеспечения, состав доступного функционала Платформы, перечень доступных инструментов, объем доступных данных, условия использования интеграций, правила участия в Партнерской программе, а также иные условия использования Платформы определяются Договором, выбранным Пользователем Тарифом и информацией, размещенной Исполнителем на Сайте.

4.7. Право использования программного обеспечения и доступ к Платформе считаются предоставленными с момента акцепта Оферты, регистрации Пользователя и выполнения условий, необходимых для предоставления соответствующего Тарифа, а в случаях, когда использование Платформы или отдельных ее функций осуществляется на возмездной основе, с момента поступления соответствующего Лицензионного вознаграждения Исполнителю.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

5.1. Для получения доступа к Платформе Пользователь осуществляет регистрацию способами, предусмотренными функционалом Платформы. Регистрация может осуществляться путем указания адреса электронной почты и формирования пароля для доступа к Личному кабинету, а также путем авторизации через Telegram. Исполнитель вправе предусмотреть иные способы регистрации и авторизации, если такие способы реализованы в Платформе.

5.2. С момента завершения регистрации Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к Личному кабинету и к функционалу Платформы в объеме, предусмотренном условиями Бесплатного тарифа, если иной объем доступа не установлен условиями выбранного Пользователем Тарифа.

5.3. Для получения доступа к функционалу Платного тарифа Пользователь выбирает соответствующий Тариф и уплачивает Лицензионное вознаграждение способами, предусмотренными на Сайте, в интерфейсе Платформы либо с использованием подключенных платежных сервисов. Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к функционалу Платного тарифа с момента поступления Лицензионного вознаграждения Исполнителю, если иной момент начала действия соответствующего Тарифа прямо не установлен его условиями.

5.4. Исполнитель предоставляет Пользователю возможность использования Платформы через Личный кабинет, а также посредством реализованного в Платформе функционала для работы через Telegram как основной канал взаимодействия. В случаях, предусмотренных функционалом Платформы, Исполнитель предоставляет возможность использования Платформы также через VK, WhatsApp и иные каналы коммуникации, указанные в описании соответствующего функционала.

5.5. В зависимости от выбранного Пользователем Тарифа Исполнитель предоставляет доступ к соответствующему функционалу Платформы, включая создание и использование Агентов, применение шаблонов, автоматизированных сценариев и сегментированных рассылок, использование CRM для ведения лидов, сделок и онбординга, получение аналитики, использование Токенов, использование инструментов формирования и ведения реферальной структуры, учета привлеченных лиц, расчета бонусов и партнерских начислений, а также использование иных функций Платформы, входящих в состав соответствующего Тарифа.

5.6. Пользователь обязан обеспечивать конфиденциальность учетных данных, используемых для доступа к Личному кабинету и Платформе, и не вправе передавать такие данные третьим лицам. Все действия, совершенные с использованием учетных данных Пользователя, признаются совершенными самим Пользователем, если не будет доказано, что такие действия совершены вследствие неправомерных действий третьих лиц, возникших по вине Исполнителя. Риск неблагоприятных последствий, связанных с утратой, разглашением либо использованием учетных данных без согласия Пользователя, несет Пользователь, если соответствующие обстоятельства возникли не по вине Исполнителя.

5.7. Исполнитель осуществляет хранение данных, формируемых и размещаемых при использовании Платформы, включая контактные данные, сведения о реферальной структуре, переписку, сведения о лидах, сделках, онбординге и иные данные, обрабатываемые в связи с

использованием Платформы, с использованием облачной инфраструктуры. Обработка указанных данных осуществляется в целях исполнения Договора, обеспечения функционирования Платформы, аналитики, организации коммуникаций, работы интеграций, резервного копирования, предотвращения нарушений и злоупотреблений, а также в иных целях, непосредственно связанных с использованием Платформы и исполнением Договора.

5.8. Исполнитель размещает данные на серверах, расположенных на территории Российской Федерации, и обеспечивает их обработку с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. Исполнитель не использует данные Пользователя и Клиентов для собственного маркетингового продвижения, если иное прямо не предусмотрено отдельным согласием соответствующего лица.

5.9. Пользователь вправе осуществлять экспорт и импорт данных в пределах функциональных возможностей Платформы. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для обеспечения функционирования Платформы, включая лиц, обеспечивающих хранение данных, обработку информации, работу платежных сервисов, техническую инфраструктуру и интеграции, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации и договорных обязательств Исполнителя по защите информации и персональных данных.

5.10. Исполнитель принимает разумные и достаточные организационные и технические меры, направленные на обеспечение доступности Платформы, сохранности данных и защиты информации. Исполнитель не несет ответственность за перерывы в работе Платформы, вызванные обстоятельствами, находящимися вне его контроля, включая сбои в работе сетей связи, ограничения, технические сбои и иные действия со стороны Telegram, VK, WhatsApp, платежных систем, хостинг провайдеров, операторов связи и иных третьих лиц.

5.11. Исполнитель предоставляет Пользователю доступ к Платформе на срок действия соответствующего Тарифа. По истечении срока действия Платного тарифа Исполнитель ограничивает доступ к функционалу Платного тарифа до объема функционала, предусмотренного Бесплатным тарифом, если иное не предусмотрено условиями Договора, условиями соответствующего Тарифа либо настройками Платформы.

6. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

6.1. Пользователь осуществляет использование Платформы и Программного обеспечения исключительно в пределах прав, способов, функциональных возможностей и ограничений, прямо предусмотренных Договором, выбранным Пользователем Тарифом, а также технической реализацией Платформы на соответствующий момент времени.

6.2. Использование Платформы осуществляется Пользователем самостоятельно, по своему усмотрению и на свой риск. Исполнитель не принимает на себя обязательств по достижению Пользователем какого-либо экономического, коммерческого, организационного, маркетингового, репутационного либо иного результата при использовании Платформы, включая привлечение Клиентов, формирование партнерской структуры, получение дохода, увеличение объема продаж, повышение конверсии, автоматизацию коммуникаций в ожидаемом Пользователем объеме либо достижение иных показателей деятельности Пользователя.

6.3. Пользователь обязан использовать Платформу добросовестно, разумно и в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с законодательством иных государств, если деятельность Пользователя, осуществляемая с использованием Платформы, затрагивает соответствующие юрисдикции. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правомерность своей деятельности, содержания размещаемой и распространяемой информации, а также за соблюдение обязательных требований, включая требования законодательства о рекламе, о персональных данных, о защите прав потребителей, о недобросовестной конкуренции, о запрете злоупотребления правом и иных обязательных требований, применимых к способу использования Платформы Пользователем.

6.4. Пользователь не вправе использовать Платформу для организации, продвижения или осуществления деятельности, обладающей признаками финансовой пирамиды, незаконной сетевой модели, вводящей в заблуждение схемы привлечения лиц, а также для распространения недостоверной информации, сокрытия существенных условий предлагаемых товаров, работ, услуг либо иных объектов продвижения, введения Клиентов, Пользователей или иных лиц в заблуждение относительно характера деятельности, условий участия, размера возможного вознаграждения, порядка его получения, гарантий получения дохода либо иных юридически значимых обстоятельств.

6.5. Пользователь обязан самостоятельно обеспечивать законность всех сообщений, уведомлений, рассылок, сценариев взаимодействия, шаблонов, воронок, рекламных и информационных материалов, а также иных коммуникаций, формируемых, направляемых, размещаемых или распространяемых с использованием Платформы. Пользователь обязан самостоятельно получать все необходимые согласия субъектов персональных данных и адресатов сообщений на обработку персональных данных, получение сообщений, получение рекламной информации, передачу данных через интеграции и совершение иных действий, требуемых законодательством и условиями соответствующих каналов коммуникации.

6.6. Пользователь обязан учитывать и соблюдать правила, ограничения, технические требования и иные обязательные условия использования сторонних сервисов, через которые обеспечивается работа отдельных функций Платформы, включая Telegram, VK, WhatsApp, платежные сервисы, сервисы автоматизации, интеграционные решения и иные внешние системы, используемые при функционировании Платформы. Пользователь принимает на себя риск неблагоприятных последствий, связанных с изменением правил указанных сервисов, введением ими ограничений, отказом в подключении, приостановлением доступа, блокировкой аккаунтов, сообщений, каналов, ботов, интеграций либо иными действиями таких сервисов. Исполнитель не несет ответственности за указанные обстоятельства, если они возникли не по вине Исполнителя.

6.7. Пользователь не вправе осуществлять с использованием Платформы массовую рассылку сообщений без наличия законных оснований и необходимых согласий адресатов, а также рассылку сообщений, признаваемых нежелательными, навязчивыми, дублирующими, не запрошенными, либо нарушающими требования законодательства, правила соответствующего канала коммуникации или права третьих лиц. Пользователь не вправе использовать Платформу для обхода антиспам-ограничений, обхода лимитов, искусственного увеличения активности, сокрытия источника сообщений либо совершения иных действий, направленных на обход установленных правил и ограничений.

6.8. Пользователь не вправе использовать Платформу способом, который приводит или может привести к нарушению нормального функционирования Платформы, ухудшению ее доступности, нарушению информационной безопасности, обходу технических ограничений, неправомерному получению доступа к данным, функциям, модулям либо возможностям, не предусмотренным выбранным Пользователем Тарифом или условиями Договора.

6.9. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, распространять, публиковать, перерабатывать, модифицировать, адаптировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, осуществлять обратное проектирование Программного обеспечения, а также совершать иные действия, направленные на извлечение исходного кода, изучение внутренней архитектуры, алгоритмов, баз данных, сценариев, логики работы либо иных технических и функциональных элементов Платформы, за исключением случаев, прямо допускаемых императивными нормами законодательства Российской Федерации.

6.10. Пользователь не вправе использовать Платформу, Программное обеспечение, их отдельные компоненты, интерфейсы, алгоритмы, сценарии, шаблоны, базы данных, структуру, логику работы, аналитические инструменты, воронки, чат-боты, тексты, графические элементы и иные результаты интеллектуальной деятельности для создания аналогичных, сходных или конкурирующих программных продуктов, сервисов, платформ, решений либо для включения указанных элементов в иные продукты, сервисы или процессы, не предусмотренные Договором.

6.11. Пользователь не вправе передавать третьим лицам доступ к Платформе вне предусмотренного функционала, использовать чужие учетные данные, предоставлять свои учетные данные иным лицам, использовать Платформу в интересах третьих лиц с нарушением условий Тарифа, а также предоставлять третьим лицам возможность использовать Платформу способом, не предусмотренным Договором, выбранным Тарифом или техническими возможностями Платформы.

6.12. Пользователь несет ответственность за весь контент, данные, сведения, сообщения, документы, рассылки, настройки, сценарии, действия и операции, осуществляемые с использованием Платформы, Личного кабинета, учетных данных, Агентов, Токенов и иных инструментов Платформы, в том числе за их соответствие законодательству, условиям Договора, правам и законным интересам третьих лиц, а также за достоверность предоставляемой информации.

6.13. Исполнитель предоставляет Платформу и Программное обеспечение в состоянии «как есть» и «как доступно». Исполнитель не гарантирует, что Платформа будет полностью соответствовать субъективным ожиданиям Пользователя, его внутренним бизнес-процессам, предполагаемым моделям использования, целям автоматизации, требованиям к интерфейсу, сценариям взаимодействия, характеристикам интеграций, ожиданиям относительно скорости работы,

объема доступного функционала, а также иным индивидуальным требованиям Пользователя, если такие требования прямо не согласованы Сторонами в письменной форме.

6.14. Пользователь принимает и соглашается с тем, что отдельные функции, модули, инструменты, интерфейсы, каналы коммуникации, интеграции, сценарии, шаблоны, аналитические возможности, механизмы работы Партнерской программы, способы взаимодействия с внешними сервисами и иные элементы Платформы могут изменяться, дополняться, ограничиваться, приостанавливаться либо прекращаться в связи с развитием Платформы, техническими доработками, обновлениями, требованиями законодательства, изменением условий работы сторонних сервисов, вопросами информационной безопасности, необходимостью предотвращения злоупотреблений либо по иным обоснованным причинам, связанным с функционированием Платформы.

6.15. Исполнитель не гарантирует непрерывную и безошибочную работу Платформы, отсутствие технических ошибок, совместимость Платформы со всеми устройствами, браузерами, операционными системами, программными продуктами и внешними сервисами, используемыми Пользователем, а также не гарантирует бесперебойную работу каналов связи, мессенджеров, платежных сервисов, интеграций и иных внешних систем, от которых может зависеть использование отдельных функций Платформы.

6.16. Исполнитель вправе устанавливать и изменять технические ограничения на использование Платформы, включая ограничения по объему данных, количеству операций, количеству сообщений, количеству создаваемых и используемых объектов, скорости выполнения действий, параметрам интеграций, параметрам хранения данных, доступу к отдельным функциям и иным показателям, если такие ограничения необходимы для обеспечения стабильной работы Платформы, защиты информации, соблюдения требований законодательства, условий Тарифов, а также для предотвращения нарушений и злоупотреблений.

6.17. Исполнитель вправе полностью или частично ограничить, приостановить либо прекратить доступ Пользователя к Платформе в случае нарушения Пользователем условий Договора, требований законодательства, правил соответствующих каналов коммуникации, прав третьих лиц, а также в случае выявления действий или обстоятельств, которые создают либо могут создать угрозу нормальному функционированию Платформы, безопасности данных, деловой репутации Исполнителя, правам и законным интересам третьих лиц. Указанные меры могут применяться без предварительного уведомления Пользователя, если промедление способно повлечь причинение вреда Исполнителю, Платформе, другим пользователям либо третьим лицам.

6.18. Использование Платформы допускается исключительно в пределах ее функционального назначения, условий Договора, условий выбранного Пользователем Тарифа, правил соответствующих каналов коммуникации и обязательных требований применимого законодательства. Любое использование Платформы за пределами указанного объема признается нарушением условий Договора и влечет последствия, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Пользователь обязан:

7.1.1. Использовать Программное обеспечение в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены Договором. Право использования Программы способом, прямо не указанным в настоящем Договоре, не считается предоставленным Пользователю.

7.1.2. Воспроизводить ПО на ЭВМ, а также эксплуатировать ее в соответствии с ее назначением и функционалом путем получения доступа к ПО через Интернет с отображением пользовательского интерфейса Программы на мониторе (мониторах) ЭВМ Пользователя с ограничением количества пользователей в соответствии с выбранным Тарифом.

7.1.3. Выплачивать Исполнителю лицензионное вознаграждение за переданный доступ к ПО в соответствии с условиями Договора и выбранным Тарифом.

7.1.4. По требованию Исполнителя предоставить ему информацию, необходимую для выполнения Договора и в целях исполнения действующего законодательства РФ.

7.1.5. Немедленно уведомить Исполнителя о попытках несанкционированного доступа к ПО через Личный кабинет Пользователя, либо о нарушении конфиденциальности пароля Пользователя к Личному кабинету.

7.1.6. Соблюдать права на результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя на Программное обеспечение.

7.1.7. Не производить действия, которые могут нанести вред деятельности или деловой репутации Исполнителя, его правопреемников.

7.1.8. Обратиться к Исполнителю, при наличии вопросов, связанных с предоставлением доступа к ПО по Договору.

7.2. Пользователь не вправе:

7.2.1. Использовать ПО за пределами разрешенных способов, указанных в Договоре и в описании Тарифов.

7.2.2. Распространять экземпляры ПО любыми способами: его исходный код, элементы исходного кода или компоненты ПО, в том числе (но не ограничиваясь) путем предоставления экземпляра ПО третьим лицам, опубликования исходного кода программы и т.д

7.2.3. Передавать или сублицензировать предоставленное ему право использовать ПО третьим лицам.

7.2.4. Предоставлять третьим лицам доступ к исходному, машинному или объектному коду ПО, его компонентам или алгоритмам.

7.2.5. Создавать любое программное обеспечение, программы для ЭВМ, продукты, платформы, сервисы или иные ресурсы и программы с использованием ПО и входящих в ее состав иных объектов интеллектуальной собственности, а также отдельных компонентов.

7.2.6. Модифицировать, дополнять и переделывать ПО и входящие в ее состав компоненты, алгоритмы, архитектуру, объекты интеллектуальной собственности любыми способами и в любых целях.

7.2.7. Использовать отдельные компоненты, алгоритмы, части или архитектуру ПО по отдельности.

7.2.8. Удалять или изменять в ПО любую информацию о правах Исполнителя на нее.

7.2.9. Осуществлять действия, направленные на то, чтобы устранить ограничения использования ПО, установленные путем применения технических средств защиты ПО, в том числе путем попытки получить доступ к исходному коду ПО.

7.2.10. Использовать Программу для хранения или передачи материалов, нарушающих авторские права, клеветнических или иных дискредитирующих или неправомерных материалов, включая материалы, наносящие вред детям или нарушающие конфиденциальность или иные права третьих лиц.

7.2.11. Записывать, консультировать, передавать или предоставлять любой контент, материалы или иное, что представляет собой или поощряет совершение любых преступлений, нарушение любых патентов, товарных знаков, прав на дизайн, авторских прав или любых других прав на промышленную или интеллектуальную собственность или любых аналогичных прав, которые могут быть признаны законами любой применимой юрисдикции.

7.2.12. Использовать ПО для хранения или передачи вредоносного кода (вредоносный код – это любые вирусы, вирусы-черви, программы по типу «бомб замедленного действия», «Троянские кони» и другие вредоносные или опасные коды, файлы, скрипты, агенты или программы).

7.2.13. Рассылать спам или иные дублирующие или незапрашиваемые сообщения в нарушение действующего законодательства или преодолевать или нарушать работу технических средств защиты Программы, установленных Исполнителем.

7.2.14. Осуществлять воспроизведение, распространение, модификацию или каким-либо иным способом использовать Программное обеспечение, если соответствующий способ не предусмотрен в Договоре.

7.2.15. Изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программного обеспечения с целью извлечения исходного текста Программного обеспечения и/или получать информацию о реализации алгоритмов, используемых в Программном обеспечении, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программного обеспечения.

7.2.16. Воспроизводить ПО на аппаратных мощностях.

7.2.17. Пользователь не вправе изменять наименование Программного обеспечения, изменять и/или удалять присутствующие в Программном обеспечении, документы или иных материалы, знаки охраны авторского права или иные указания на Исполнителя (Правообладателя) или иных лиц.

7.3. Пользователь имеет право:

7.3.1. Применять Программное обеспечение по прямому функциональному назначению.

7.3.2. Осуществлять настройку Программного обеспечения при помощи команд настройки, содержащихся в самой Программе.

7.3.3. Воспроизводить Программное обеспечение в неизменном виде.

7.3.4. Получать доступ к обновлениям и новым версиям ПО.

7.3.5. Получить доступ к ПО в соответствии с выбранным и/или оплаченным Тарифом.

7.3.6. Получить от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации взаимодействия Сторон по Договору.

7.4. Исполнитель обязан:

7.4.1. Предоставить Пользователю право использования ПО в соответствии с условиями Договора.

7.4.2. Оказывать Пользователю техническую поддержку ПО в течение срока действия лицензионного Договора в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством Российской Федерации.

7.4.3. Предоставить персонального менеджера или персональную поддержку, если это предусмотрено выбранным и оплаченным Пользователем Тарифом.

7.4.4. Консультировать Пользователя по вопросам, связанными с функциональностью, особенностями установки и эксплуатации на стандартных конфигурациях поддерживаемых операционных систем.

7.4.5. Соблюдать требования Российского законодательства, касающиеся обработки, передачи и защиты персональных данных Пользователя.

7.5. Исполнитель вправе:

7.5.1. Приостановить доступ к Программному обеспечению при нарушении Пользователем сроков оплаты лицензионного вознаграждения по Договору.

7.5.2. Изменять условия Договора в одностороннем порядке, без предварительного согласования с Пользователем. Все изменения вступают в силу немедленно для обеих сторон. Изменения не касаются изменения стоимости выбранного и оплаченного Пользователем Тарифа.

7.5.3. Менять функционал и лимиты Тарифов, с предварительным уведомлением об этом на Сайте или на Платформе.

7.5.4. Устанавливать технические ограничения, необходимые для оптимизации функционирования ПО.

7.5.5. Обеспечить приостановку функционирования ПО полностью или частично в следующих случаях без несения за это какой-либо ответственности перед Пользователем:

7.5.5.1. без уведомления, в случае поломки сети и любого оборудования, вызванной форс-мажорными обстоятельствами или в случае любых событий, которые Исполнитель не может контролировать;

7.5.5.2. в случае планового технического обслуживания или доработок/модификаций, с уведомлением Пользователя за 48 часов до запланированной операции;

7.5.5.3. с уведомлением, если это разумно возможно и в зависимости от обстоятельств, или без уведомления, если нет разумной возможности действовать иначе, в случае чрезвычайного технического обслуживания, которое является необходимым и срочным для поддержания согласованного уровня обслуживания.

7.5.6. Для организации процесса доступа к ПО привлекать по своему усмотрению третьих лиц без необходимости согласования их привлечения с Пользователем.

8. ТАРИФЫ И ПОДПИСКА

8.1. Исполнитель устанавливает Тарифы на использование Платформы, определяющие объем доступного функционала, условия использования отдельных инструментов, порядок внесения Лицензионного вознаграждения, а также иные условия использования Платформы. Описание Тарифов, их состав, ограничения и условия применения размещаются на Сайте и или в интерфейсе Платформы и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Исполнитель вправе в любое время изменять Тарифы, их состав, перечень доступного функционала, условия их применения, а также вводить новые Тарифы или прекращать действие

ранее действующих Тарифов. Указанные изменения применяются к отношениям Сторон с момента их размещения, если иной момент не установлен Исполнителем отдельно.

8.3. В Платформе применяются Платный тариф и Бесплатный тариф.

8.4. Бесплатный тариф предоставляет Пользователю доступ к ограниченному функционалу Платформы без внесения Лицензионного вознаграждения за доступ к Платформе. При этом отдельные функции Платформы, включая использование Токенов, могут предоставляться на возмездной основе.

8.5. Платный тариф предоставляет Пользователю расширенный функционал Платформы, включая доступ к дополнительным инструментам, возможностям и настройкам, в том числе связанным с использованием CRM, персонализированных Агентов, расширенных сценариев, аналитики и иных функций Платформы.

8.6. Использование Платного тарифа осуществляется на условиях Подписки.

8.7. Подписка представляет собой предоставление Пользователю права использования Платформы на условиях Платного тарифа в течение установленного Расчетного периода. Продолжительность Расчетного периода, условия его исчисления, а также перечень доступного функционала определяются условиями соответствующего Тарифа.

8.8. Пользователь вправе оформить Подписку путем выбора Платного тарифа и внесения Лицензионного вознаграждения. Подписка считается оформленной с момента поступления денежных средств Исполнителю.

8.9. Исполнитель вправе предусматривать различные способы оплаты Подписки, включая разовую оплату за Расчетный период, автоматическое продление Подписки, оплату с использованием банковских карт, систем быстрых платежей, электронных платежных средств, а также с использованием интегрированных платежных сервисов.

8.10. При использовании механизма автоматического продления Подписки Пользователь соглашается с тем, что списание денежных средств за следующий Расчетный период осуществляется без дополнительного подтверждения со стороны Пользователя, в размере и на условиях, действующих на момент такого продления.

8.11. Продление Подписки означает предоставление Пользователю права использования Платформы на новый Расчетный период на условиях соответствующего Тарифа, действующих на дату продления, если иное не установлено Исполнителем.

8.12. Пользователь вправе отказаться от продления Подписки путем отключения автоматического списания либо прекращения использования Платного тарифа до окончания текущего Расчетного периода. В этом случае доступ к функционалу Платного тарифа сохраняется до окончания оплаченного Расчетного периода.

8.13. По истечении Расчетного периода при отсутствии продления Подписки Исполнитель ограничивает доступ Пользователя к функционалу Платного тарифа до объема функционала Бесплатного тарифа, если иное не предусмотрено условиями Договора или настройками Платформы.

8.14. Исполнитель вправе изменять размер Лицензионного вознаграждения за Платный тариф и стоимость отдельных функций Платформы. Новая стоимость применяется к Подписке с момента ее продления либо при оформлении новой Подписки.

8.15. Исполнитель вправе устанавливать отдельную плату за использование отдельных функций Платформы, доступных как в рамках Бесплатного тарифа, так и в рамках Платного тарифа, включая использование Токенов и иных инструментов Платформы. Условия оплаты таких функций определяются Исполнителем и доводятся до Пользователя через Сайт или интерфейс Платформы.

8.16. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать условия Тарифов, изменения стоимости, условия Подписки и порядок ее продления. Использование Платформы после вступления в силу соответствующих изменений означает согласие Пользователя с такими изменениями.

8.17. Исполнитель вправе приостановить доступ к Платному тарифу полностью или частично в случае неисполнения Пользователем обязанности по оплате Лицензионного вознаграждения, нарушения условий Договора либо в иных случаях, предусмотренных Договором.

8.18. Платежи, осуществленные Пользователем в рамках Подписки и использования функций Платформы, возврату не подлежат, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ЦЕНА ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

9.1. За предоставляемое по Договору право использования Программного обеспечения и доступа к Платформе Пользователь уплачивает Исполнителю лицензионное вознаграждение в размере, порядке и на условиях, установленных соответствующим Тарифом.

9.2. Описание Тарифов, перечень включенного функционала, условия их применения, а также размер лицензионного вознаграждения размещаются Исполнителем на Сайте и или в интерфейсе Платформы и являются неотъемлемой частью Договора.

9.3. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменять размер лицензионного вознаграждения, условия Тарифов, стоимость отдельных функций Платформы, а также вводить новые виды платных услуг. Новая стоимость применяется с момента ее размещения и не распространяется на оплаченные на момент такого размещения расчетные периоды.

9.4. Стоимость лицензионного вознаграждения не облагается налогом на добавленную стоимость в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.

9.5. Исполнитель вправе предоставить Пользователю возможность использования Платформы на условиях Бесплатного тарифа без внесения лицензионного вознаграждения за доступ к Платформе. При этом отдельные функции Платформы, включая использование Токенов и иных инструментов, могут предоставляться на возмездной основе.

9.6. Для получения доступа к Платному тарифу Пользователь осуществляет выбор соответствующего Тарифа и производит оплату лицензионного вознаграждения способами, доступными на Сайте или в интерфейсе Платформы.

9.7. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме:

9.7.1. по реквизитам Исполнителя или его платежного агента/иного привлеченного Исполнителем третьего лица, указанным на Сайте;

9.7.2. путем проведения онлайн-платежа Исполнителю или его платежному агенту/иному привлеченному Исполнителем третьему лицу.

9.8. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет Исполнителя или его платежного агента/иного привлеченного Исполнителем третьего лица.

9.9. Если условия Тарифа предусматривают оплату за расчетный период, Пользователь обязан произвести оплату лицензионного вознаграждения до начала соответствующего расчетного периода, в течение которого Исполнитель предоставляет доступ к Платформе.

9.10. Исполнитель вправе уведомлять Пользователя о необходимости внесения очередного платежа путем направления уведомлений в Личный кабинет, по адресу электронной почты, а также через используемые Пользователем мессенджеры.

9.11. Пользователь при оплате лицензионного вознаграждения Исполнителя может воспользоваться сервисом «Рекуррентные платежи/Подписка», который позволяет Пользователю производить оплату Исполнителю путем автоматического/безакцептного списания денежных средств с банковской карты Пользователя в сумме, равной доступу к ПО по Тарифу за месяц или за год доступа.

9.12. После подключения Сервиса «Рекуррентные платежи/Подписка», с Банковской карты Пользователя регулярно будут осуществляться переводы денежных средств в размерах, необходимых для надлежащего исполнения обязанности Пользователем по Договору.

9.13. Плата за использование Сервиса «Рекуррентные платежи/Подписка» (в том числе действия по его активации/отключению) не взимается.

9.14. Активация (подключение) Сервиса «Рекуррентные платежи/Подписка»:

9.14.1. Пользователь оформляет подписку на доступ к ПО Исполнителя путем выбора Тарифа и указания своих персональных данных.

9.14.2. после нажатия на кнопку «Купить/Оплатить», Пользователь подтверждает достоверность представленных данных и свое согласие с условиями Договора о присоединении к сервису «Рекуррентные платежи/Подписка».

9.14.3. После успешной оплаты Банковской картой и согласия с условиями Договора, сервис «Рекуррентные платежи/Подписка» считается активированным (подключенным).

9.14.4. Порядок пользования Сервисом «Рекуррентные платежи/Подписка»:

9.14.5. В момент окончания текущего оплаченного периода Тематического месяца по Договору, с Банковской карты Пользователя, указанной им при оплате через Сервис «Рекуррентные

платежи/Подписка», в безакцептном (автоматическом) порядке списываются денежные средства в размере доступа к ПО по Тарифу за месяц или за год доступа.

9.14.6. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент.

9.14.7. Исполнитель не хранит и не обрабатывает данные Банковских карт Пользователей, обеспечивая лишь направление запросов в Банк-эквайер для повторного проведения операции по Банковской карте Пользователя.

9.14.8. Исполнитель ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по Банковской карте Пользователя, оставляя разрешение данных вопросов за Банком-эквайером и Банком-эмитентом.

9.15. Пользователь гарантирует, что он является держателем Банковской карты, указанной при оплате по Договору, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты Банковской карты при активации (подключении) Сервиса «Рекуррентные платежи/Подписка».

9.16. При недостаточности на Банковской карте Пользователя денежных средств для оплаты очередной по Договору на дату списания денежных средств, сервис «Рекуррентные платежи/Подписка» автоматически отключается, а Исполнитель в этом случае имеет право приостановить доступ к ПО до его оплаты.

9.17. Пользователь вправе в любое время отказаться от Сервиса «Рекуррентные платежи/Подписка» путем отказа-отписки от Сервиса.

9.18. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет Исполнителя или его платежного агента/иного привлеченного Исполнителем третьего лица.

9.19. Партнерское вознаграждение, начисляемое Пользователю в рамках Партнерской программы, не является оплатой по Договору и не уменьшает размер лицензионного вознаграждения, подлежащего уплате Пользователем, если иное прямо не предусмотрено условиями Платформы. Исполнитель вправе предусмотреть возможность использования начисленного партнерского вознаграждения для оплаты Подписки в порядке и на условиях, определяемых функционалом Платформы.

10. ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА

10.1. Платформа предусматривает возможность участия Пользователя в Партнерской программе на условиях, установленных Договором, выбранным Тарифом, правилами соответствующего функционала Платформы и настройками, действующими на дату совершения соответствующих действий в Платформе.

10.2. Участие в Партнерской программе осуществляется с использованием Токенов. Токен используется для идентификации источника привлечения Пользователя или Клиента, формирования Реферальной структуры, учета последовательности привлечения лиц, а также для расчета Партнерского вознаграждения в случаях, предусмотренных Договором.

10.3. Реферальная структура формируется Платформой автоматически на основании данных о переходах по Токенам, регистрации Пользователей, действиях Клиентов и иных учитываемых событиях, зафиксированных Платформой. Для целей Договора данные Платформы о принадлежности Пользователя или Клиента к соответствующей Реферальной структуре, о Линии привлечения, о факте совершения оплаты, о размере начислений, а также о наличии оснований для перерасчета либо аннулирования Партнерского вознаграждения являются приоритетными и используются Исполнителем при определении объема прав Пользователя в рамках Партнерской программы, если Пользователем не доказано иное на основании надлежащих и достоверных документов.

10.4. Линия в Реферальной структуре определяется в зависимости от последовательности привлечения лиц. К первой Линии относятся Пользователи и Клиенты, привлеченные непосредственно Пользователем. Ко второй Линии относятся лица, привлеченные участниками первой Линии. К третьей Линии относятся лица, привлеченные участниками второй Линии. Если функционалом Платформы предусмотрен учет дополнительных Линий, их определение осуществляется по аналогичному принципу последовательного привлечения.

10.5. Партнерское вознаграждение начисляется Пользователю только при одновременном наличии всех следующих условий: соответствующее лицо учтено Платформой в Реферальной структуре Пользователя; оплата совершена лицом, учтенным в соответствующей Линии; денежные средства фактически поступили Исполнителю либо уполномоченному им платежному партнеру; платеж не отменен, не оспорен, не возвращен и не признан недействительным; у Исполнителя отсутствуют сведения о нарушении Пользователем Договора, злоупотреблении функционалом

Платформы либо совершении недобросовестных действий с целью искусственного формирования оснований для начисления вознаграждения.

10.6. Партнерское вознаграждение начисляется только с фактически полученных Исполнителем денежных средств. Любые суммы, не поступившие Исполнителю, поступившие ошибочно, впоследствии возвращенные плательщику, удержанные банком, платежной системой, платежным агентом либо списанные в порядке чарджбэка, не образуют основания для начисления Партнерского вознаграждения. Если начисление было произведено до выявления указанных обстоятельств, Исполнитель вправе произвести соответствующий перерасчет.

10.7. Партнерское вознаграждение начисляется в размере, установленном правилами Партнерской программы, действующими на дату фактического поступления денежных средств Исполнителю. Если Платформой предусмотрено различие условий начисления в зависимости от вида Тарифа, вида продукта, вида оплаты, Линии Реферальной структуры, статуса Пользователя, периода действия Подписки, использования Бесплатного тарифа либо иных параметров, расчет производится с учетом соответствующих условий.

10.8. Партнерское вознаграждение не начисляется в случае, если лицо, совершившее оплату, не было учтено Платформой в Реферальной структуре Пользователя, если переход по Токену не был корректно зафиксирован, если лицо было прикреплено к иной Реферальной структуре по данным Платформы, если оплата не относится к учитываемым в Партнерской программе действиям либо если функционалом Платформы предусмотрены иные ограничения, исключающие начисление вознаграждения по соответствующей операции.

10.9. Исполнитель вправе предусмотреть, что Партнерское вознаграждение начисляется не по всем операциям, совершенным привлеченными лицами, а только по тем операциям, которые прямо указаны в условиях Партнерской программы. К таким операциям могут относиться оформление Подписки, продление Подписки, приобретение Токенов, приобретение дополнительных функций Платформы, оплата иных продуктов Исполнителя, если соответствующие действия включены Исполнителем в Партнерскую программу.

10.10. Исполнитель вправе устанавливать периоды ожидания, в течение которых начисленное Партнерское вознаграждение учитывается как предварительное и не подлежит использованию либо выплате до истечения срока, необходимого для проверки платежа, учета возможных возвратов, отмен платежей, оспаривания операций либо выявления нарушений. До окончания такого периода предварительное начисление не признается окончательно подтвержденным обязательством Исполнителя перед Пользователем.

10.11. Исполнитель вправе производить перерасчет Партнерского вознаграждения в случаях возврата денежных средств плательщику, отказа от Подписки, отмены платежа, частичного возврата, технической ошибки, ошибочного дубля начисления, списания денежных средств в порядке чарджбэка, признания операции мошеннической, нарушения условий Партнерской программы, а также в любых иных случаях, когда ранее произведенное начисление перестает соответствовать фактическим обстоятельствам или условиям Договора.

10.12. Перерасчет Партнерского вознаграждения может выражаться в уменьшении размера начисленного вознаграждения, полном аннулировании начисления, удержании соответствующих сумм из последующих начислений, уменьшении доступного к использованию остатка Партнерского вознаграждения либо в ином способе корректировки, соответствующем функционалу Платформы и условиям Договора.

10.13. Аннулирование Партнерского вознаграждения допускается, в том числе, в случаях выявления фиктивных регистраций, дублирующих аккаунтов, регистрации Пользователей самим Пользователем либо по его поручению без цели реального использования Платформы, использования технических средств автоматизации для искусственного создания трафика, регистраций, лидов или оплат, манипулирования Токенами, сокрытия аффилированности привлекаемых лиц, использования недостоверных сведений, обхода технических ограничений Платформы, а также иных действий, свидетельствующих о недобросовестном использовании Партнерской программы.

10.14. Пользователь не вправе использовать Партнерскую программу способами, направленными на искусственное извлечение Партнерского вознаграждения, в том числе путем самопривлечения, перекрестной регистрации, использования нескольких учетных записей, регистрации подставных либо аффилированных лиц без раскрытия соответствующих обстоятельств, использования специальных скриптов, ботов, прокси, средств подмены идентификаторов, а также иными способами, искажающими фактическую Реферальную структуру либо учет действий привлеченных лиц.

10.15. Пользователь не вправе вводить в заблуждение привлекаемых лиц относительно правовой природы Платформы, условий использования Платформы, размера и порядка начисления Партнерского вознаграждения, гарантированности получения дохода, сроков выплат, обязательности участия, характера Тарифов, содержания Подписки, стоимости услуг или программных функций, а также относительно иных существенных условий участия в Платформе и Партнерской программе.

10.16. Пользователь не вправе использовать Партнерскую программу для распространения недостоверной, агрессивной, незаконной или вводящей в заблуждение рекламы, а также для организации деятельности, обладающей признаками финансовой пирамиды, запрещенной сетевой схемы либо иной модели, нарушающей законодательство Российской Федерации или права третьих лиц.

10.17. Исполнитель вправе приостановить начисление Партнерского вознаграждения, ограничить использование функционала Партнерской программы, запросить у Пользователя пояснения и документы, а также полностью или частично заблокировать учетную запись Пользователя в части Партнерской программы при наличии оснований полагать, что Пользователь нарушает Договор, злоупотребляет правами, действует недобросовестно либо использует Партнерскую программу с нарушением ее назначения.

10.18. Исполнитель вправе в любое время изменять условия Партнерской программы, включая перечень учитываемых действий, правила формирования Реферальной структуры, количество учитываемых Линий, порядок расчета Партнерского вознаграждения, условия его подтверждения, минимальные пороги для использования либо выплаты, сроки учета, основания для перерасчета, приостановления и аннулирования. Новые условия применяются с момента их размещения на Сайте либо в интерфейсе Платформы, если иной момент не установлен Исполнителем отдельно, и не распространяются на окончательно подтвержденные начисления, если иное не вытекает из необходимости перерасчета в соответствии с Договором.

10.19. Исполнитель вправе установить минимальный размер Партнерского вознаграждения, при достижении которого Пользователь получает право на его использование, выплату, зачет либо иной способ распоряжения им. До достижения установленного минимального размера Партнерское вознаграждение учитывается в Платформе, но не подлежит выплате или иному использованию, если иное прямо не предусмотрено функционалом Платформы.

10.20. Если функционалом Платформы предусмотрена возможность использования Партнерского вознаграждения для оплаты Подписки, приобретения Токенов либо иных функций Платформы, такой зачет осуществляется в порядке и на условиях, определяемых Исполнителем. До момента фактического зачета начисленное Партнерское вознаграждение не прекращает обязанность Пользователя по внесению Лицензионного вознаграждения, если иное прямо не отражено в интерфейсе Платформы либо не подтверждено Исполнителем.

10.21. Если функционалом Платформы предусмотрен вывод Партнерского вознаграждения, такой вывод осуществляется при условии прохождения Пользователем необходимых проверок, предоставления актуальных сведений, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, а также при отсутствии оснований для перерасчета, удержания либо аннулирования соответствующих сумм. Исполнитель вправе отказать в выводе Партнерского вознаграждения до устранения обстоятельств, препятствующих такому выводу.

10.22. Исполнитель не несет обязанности по начислению, выплате либо сохранению Партнерского вознаграждения в случаях, когда отсутствие соответствующего результата обусловлено отсутствием фактических оплат, прекращением использования Платформы привлеченными лицами, возвратами, действиями платежных систем, ошибками со стороны третьих лиц, нарушением Пользователем Договора либо иными обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя.

10.23. Партнерская программа является дополнительным функционалом Платформы и предоставляется на условиях «как есть». Исполнитель не гарантирует Пользователю участие в определенной Реферальной структуре, сохранение определенного объема привлеченных лиц, получение какого-либо размера Партнерского вознаграждения, достижение определенного уровня дохода либо сохранение ранее действовавших условий Партнерской программы в неизменном виде.

10.24. Споры, связанные с начислением, перерасчетом, удержанием, аннулированием либо выплатой Партнерского вознаграждения, разрешаются на основании данных Платформы, условий Договора и документов, имеющихся у Исполнителя и Пользователя. До разрешения соответствующего спора Исполнитель вправе приостановить использование либо выплату спорной суммы Партнерского вознаграждения.

10.25. Партнерское вознаграждение начисляется только при активной подписке; за продукты, подписку другого участника и токены.

11. ДАННЫЕ ПЛАТФОРМЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ

11.1. Исполнитель осуществляет обработку и хранение данных, формируемых и используемых в Платформе, включая, но не ограничиваясь, данными Пользователя, данными Клиентов, сведениями о реферальной структуре, действиями Пользователей и Клиентов, данными о лидах, сделках, переписке, сценариях взаимодействия, результатах аналитики, а также иными данными, возникающими в процессе использования Платформы.

11.2. Обработка указанных данных осуществляется Исполнителем в целях обеспечения функционирования Платформы, предоставления доступа к ее функционалу, формирования аналитики, обеспечения взаимодействия Пользователя с Клиентами, работы реферальной структуры, начисления партнерского вознаграждения, выполнения интеграций, резервного копирования, а также предотвращения нарушений и злоупотреблений.

11.3. Исполнитель осуществляет хранение данных с использованием облачной инфраструктуры. Размещение и обработка данных осуществляется с учетом требований применимого законодательства, включая требования о локализации данных, если такие требования подлежат применению.

11.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для обеспечения функционирования Платформы, включая лиц, предоставляющих инфраструктуру хранения данных, вычислительные мощности, сервисы обработки данных, аналитические инструменты, а также иные технологические решения. Указанные лица привлекаются в объеме, необходимом для обеспечения работы Платформы.

11.5. Исполнитель вправе обеспечивать передачу данных в рамках интеграций с внешними сервисами, подключаемыми Пользователем, включая сервисы автоматизации, платежные сервисы, сервисы коммуникаций и иные решения. Подключение интеграций осуществляется по инициативе Пользователя, и Пользователь принимает условия обработки данных соответствующими сервисами.

11.6. Исполнитель не осуществляет передачу данных третьим лицам для их самостоятельного использования, не связанного с функционированием Платформы.

11.7. Исполнитель вправе осуществлять автоматизированный анализ данных, формируемых при использовании Платформы, включая анализ поведения Пользователей и Клиентов, структуры взаимодействий, параметров активности и иных показателей, в целях обеспечения стабильной работы Платформы, повышения качества сервиса, а также выявления нарушений и злоупотреблений.

11.8. В целях обеспечения безопасности Платформы Исполнитель вправе применять внутренние процедуры контроля, включая анализ транзакций, активности в реферальной структуре, выявление аномальных действий, фиксацию дублирующих регистраций, проверку источников активности, а также иные меры, направленные на предотвращение мошенничества, недобросовестного использования Платформы и нарушений условий Договора.

11.9. При выявлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном нарушении условий Договора, злоупотреблении функционалом Платформы, попытке обхода ограничений, искусственном формировании показателей либо угрозе безопасности Платформы, Исполнитель вправе без предварительного уведомления Пользователя:

11.9.1. ограничить или приостановить доступ к Платформе полностью или частично;

11.9.2. ограничить использование отдельных функций Платформы;

11.9.3. приостановить обработку операций, включая операции, связанные с Партнерской программой;

11.9.4. приостановить начисление либо использование Партнерского вознаграждения;

11.9.5. запросить у Пользователя пояснения и подтверждающие документы.

11.10. Исполнитель вправе использовать данные Платформы для разрешения споров, в том числе связанных с начислением партнерского вознаграждения, доступом к функционалу Платформы, действиями Пользователя и Клиентов, а также иными обстоятельствами, связанными с исполнением Договора. Данные Платформы имеют приоритетное значение при разрешении таких споров, если не доказано иное.

11.11. Исполнитель принимает разумные и достаточные организационные и технические меры, направленные на защиту данных, однако не несет ответственности за утрату, искажение или

несанкционированный доступ к данным, вызванные обстоятельствами, находящимися вне контроля Исполнителя, включая действия третьих лиц, сбои в работе сетей связи, программного обеспечения, оборудования либо внешних сервисов.

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

12.1. Исключительные права на Программное обеспечение «Мееро», Платформу, их архитектуру, программный код, базы данных, алгоритмы, интерфейсы, дизайн, тексты, графические элементы, шаблоны, сценарии, чат-боты, аналитические модели, а также иные результаты интеллектуальной деятельности, входящие в состав Платформы либо используемые при ее функционировании, принадлежат Исполнителю либо используются им на законных основаниях.

12.2. Заключение Договора не влечет перехода к Пользователю исключительных прав на указанные результаты интеллектуальной деятельности. Пользователю предоставляется только право использования Программного обеспечения на условиях простой неисключительной лицензии в пределах, предусмотренных Договором, выбранным Тарифом и функционалом Платформы.

12.3. Пользователь вправе использовать Платформу исключительно в целях, связанных с собственной деятельностью, в объеме и способами, предусмотренными Договором. Использование Платформы за пределами указанного объема не допускается.

12.4. Пользователь не вправе воспроизводить, копировать, распространять, публиковать, передавать третьим лицам, модифицировать, перерабатывать, адаптировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, осуществлять обратное проектирование Программного обеспечения, а также совершать иные действия, направленные на получение исходного кода, изучение внутренней структуры, алгоритмов или принципов работы Платформы, за исключением случаев, прямо допускаемых законодательством Российской Федерации.

12.5. Пользователь не вправе использовать Платформу, ее функционал, элементы интерфейса, алгоритмы, сценарии, шаблоны, базы данных и иные компоненты для создания аналогичных, сходных или конкурирующих программных продуктов, сервисов или платформ, а также для извлечения коммерческой выгоды вне предусмотренного функционала Платформы.

12.6. Все права на обозначения, наименование «Мееро», элементы фирменного стиля, интерфейса и иные средства индивидуализации принадлежат Исполнителю. Пользователь не вправе использовать указанные обозначения без предварительного письменного согласия Исполнителя, за исключением случаев, прямо предусмотренных функционалом Платформы.

12.7. Пользователь сохраняет права на данные, контент, материалы, сообщения, сценарии, настройки и иные результаты, создаваемые им при использовании Платформы. При этом Пользователь предоставляет Исполнителю право использовать такие материалы в объеме, необходимом для функционирования Платформы, исполнения Договора, обеспечения работы функционала, хранения данных, обработки информации, аналитики и улучшения Платформы.

12.8. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на размещаемые и используемые им материалы, и их использование в Платформе не нарушает права третьих лиц. Пользователь несет ответственность за любые претензии третьих лиц, связанные с использованием таких материалов.

12.9. Исполнитель вправе использовать обезличенные и агрегированные данные, полученные в результате использования Платформы, в целях развития Платформы, улучшения ее функционала, аналитики и статистики, при условии, что такие данные не позволяют идентифицировать конкретного Пользователя или Клиента.

12.10. В случае нарушения Пользователем условий настоящего раздела Исполнитель вправе ограничить или прекратить доступ Пользователя к Платформе, а также применить иные меры, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

13. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И БЛОКИРОВКА ДОСТУПА

13.1. Исполнитель вправе приостановить, либо ограничить доступ Пользователя к Платформе полностью или частично, включая ограничение доступа к отдельным функциям, данным, модулям, Партнерской программе и операциям, при нарушении Пользователем условий Договора, требований законодательства Российской Федерации, правил использования сторонних сервисов, через которые обеспечивается функционирование Платформы, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном использовании Платформы либо создающих угрозу нормальному функционированию Платформы, безопасности данных или правам третьих лиц.

13.2. Основанием для приостановления или ограничения доступа является использование Платформы способами, не предусмотренными ее функциональным назначением, выбранным Тарифом или условиями Договора, попытки обхода технических ограничений, получение несанкционированного доступа к данным или функционалу Платформы, а также совершение действий, направленных на извлечение необоснованных преимуществ при использовании Платформы или Партнерской программы.

13.3. Основанием для применения указанных в п.13.1, 13.2 договора мер также является выявление аномальной активности, регистрация дублирующих или фиктивных учетных записей, искусственное формирование реферальной структуры, использование подставных, технических либо аффилированных учетных записей без раскрытия соответствующих обстоятельств, применение программных или технических средств автоматизации для создания регистраций, переходов, сообщений, лидов, начислений или иных показателей, если такие действия не предусмотрены функционалом Платформы.

13.4. Ограничение доступа может выражаться в блокировке отдельных функций Платформы, ограничении доступа к данным, приостановлении операций, включая операции, связанные с Партнерской программой, начислением, использованием либо выводом Партнерского вознаграждения, а также в ограничении возможности взаимодействия с Клиентами и использования отдельных инструментов Платформы.

13.5. Исполнитель вправе запросить у Пользователя пояснения и документы, подтверждающие правомерность его действий. До момента предоставления соответствующих пояснений Исполнитель вправе сохранять ограничение доступа.

13.6. Исполнитель вправе приостановить доступ Пользователя к Платформе при выявлении признаков мошенничества, злоупотребления функционалом Платформы, нарушения порядка использования Партнерской программы либо иных действий, способных повлечь причинение убытков Исполнителю или третьим лицам.

13.7. В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для ограничения доступа, Исполнитель вправе восстановить доступ полностью или частично.

13.8. В случае существенного нарушения условий Договора либо повторного нарушения Исполнитель вправе прекратить доступ Пользователя к Платформе без возможности восстановления.

13.9. Приостановление или ограничение доступа к Платформе не влечет обязанности Исполнителя по возврату лицензионного вознаграждения и не освобождает Пользователя от исполнения обязательств по Договору.

14. ВОЗВРАТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОСТУПА

14.1. Исполнитель предоставляет Пользователю право использования Программного обеспечения и доступ к Платформе на условиях простой неисключительной лицензии на соответствующий Расчетный период, определяемый условиями выбранного Тарифа. Право использования Программного обеспечения и доступ к функционалу Платформы считаются предоставленными с момента открытия Пользователю доступа к Личному кабинету и функционалу, предусмотренному соответствующим Тарифом.

14.2. Лицензионное вознаграждение уплачивается за предоставление Пользователю права использования Программного обеспечения и доступа к Платформе в течение соответствующего Расчетного периода на условиях выбранного Тарифа.

14.3. Пользователь вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в части не истекшего Расчетного периода. Возврат денежных средств осуществляется с учетом правовой природы предоставляемого доступа, срока оплаченного периода, даты обращения Пользователя с заявлением о возврате, а также объема обязательств, исполненных Исполнителем к моменту получения такого заявления.

14.4. Если Пользователь оплатил доступ к Платформе на Расчетный период продолжительностью один месяц, лицензионное вознаграждение после предоставления доступа возврату не подлежит. Указанное условие обусловлено тем, что право использования Программного обеспечения предоставляется Пользователю единовременно на весь месячный Расчетный период с момента открытия доступа, месячный Тариф не предполагает поэтапного предоставления права использования в пределах такого периода, а обязательство Исполнителя по предоставлению доступа на соответствующий месяц считается исполненным с момента открытия доступа к Платформе.

14.5. Если Пользователь оплатил доступ к Платформе на Расчетный период, превышающий один месяц, включая квартальный, полугодовой, годовой либо иной более длительный период,

Пользователь вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора в части не истекшего периода путем направления Исполнителю заявления о возврате. В этом случае Исполнитель прекращает предоставление доступа к Платному тарифу с даты получения такого заявления, если более поздняя дата прекращения доступа не указана самим Пользователем в заявлении.

14.6. При оплате доступа на Расчетный период, превышающий один месяц, сумма, подлежащая возврату, определяется как уплаченное лицензионное вознаграждение за соответствующий период за вычетом стоимости периода, в течение которого Пользователю был предоставлен доступ к Платформе, а также за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением Договора.

14.7. К фактически понесенным расходам Исполнителя относятся, в том числе, комиссии банков, платежных систем, платежных агентов и иных лиц, обеспечивающих прием и обработку платежей, а также иные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с предоставлением Пользователю доступа к Платформе и исполнением Договора.

14.8. Возврат денежных средств осуществляется только при наличии заявления Пользователя. До даты получения Исполнителем такого заявления право использования Программного обеспечения считается предоставляемым Пользователю в полном объеме в пределах оплаченного периода, а денежные средства за истекший к указанной дате период возврату не подлежат.

14.9. Если Пользователь не направил Исполнителю заявление о возврате в течение оплаченного Расчетного периода, лицензионное вознаграждение возврату не подлежит, поскольку Исполнитель в течение всего оплаченного периода обеспечивал Пользователю возможность использования Платформы на условиях соответствующего Тарифа.

14.10. Отказ Пользователя от продления Подписки не является отказом от исполнения Договора в отношении уже оплаченного Расчетного периода, не прекращает действие ранее предоставленного доступа до окончания оплаченного периода и не образует основания для возврата ранее уплаченного лицензионного вознаграждения.

14.11. Если Пользователь не оплачивает следующий Расчетный период, Исполнитель прекращает доступ к функционалу Платного тарифа с даты окончания ранее оплаченного периода. При наличии соответствующей технической возможности Пользователь вправе продолжить использование Платформы в объеме Бесплатного тарифа на условиях Договора.

14.12. Исполнитель вправе прекратить доступ Пользователя к Платформе полностью или частично в случаях, предусмотренных Договором, включая случаи нарушения Пользователем условий Договора, требований законодательства, правил использования сторонних сервисов, через которые обеспечивается функционирование Платформы, а также условий Партнерской программы. Прекращение доступа по указанным основаниям не влечет возврата лицензионного вознаграждения за период, в течение которого доступ к Платформе был предоставлен Пользователю.

14.13. Возврат денежных средств не производится при отсутствии заявления Пользователя о возврате, при обращении Пользователя после истечения оплаченного Расчетного периода, а также в части периода, в течение которого Пользователю был предоставлен доступ к Платформе.

14.14. Возврат денежных средств осуществляется способом, которым была произведена оплата, если иной способ возврата не согласован Сторонами дополнительно, в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

15. ГАРАНТИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

15.1. Исполнитель гарантирует, что обладает законными правами на Программное обеспечение «Мееро», включая право предоставления Пользователю права его использования на условиях настоящего Договора, и что предоставление такого права не нарушает прав третьих лиц.

15.2. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения Договора ему не известно о наличии прав третьих лиц, препятствующих предоставлению Пользователю права использования Программного обеспечения.

15.3. Исполнитель гарантирует, что Программное обеспечение не содержит программных элементов, заведомо направленных на несанкционированное уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации либо нарушение работы информационных систем.

15.4. Программное обеспечение и Платформа предоставляются Пользователю на условиях «как есть» (as is). Исполнитель не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу Платформы, постоянную доступность всех функций, соответствие Платформы конкретным целям

Пользователя, бизнес-модели Пользователя, а также получение Пользователем какого-либо экономического или иного результата при использовании Платформы.

15.5. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Платформы, полностью или частично, если такая невозможность обусловлена действиями или бездействием Пользователя, третьих лиц, операторов связи, мессенджеров, включая Telegram, VK, WhatsApp, либо вызвана ограничениями, правилами или изменениями в работе указанных сервисов.

15.6. Исполнитель не несет ответственности за качество и стабильность работы сети Интернет, каналов связи, оборудования Пользователя, программного обеспечения Пользователя, а также за любые сбои, вызванные указанными обстоятельствами.

15.7. Исполнитель не несет ответственности за функционирование, доступность, безопасность и содержание сторонних сервисов, используемых при работе Платформы, включая платежные сервисы, сервисы автоматизации, интеграции, а также внешние ресурсы, к которым Пользователь получает доступ при использовании Платформы.

15.8. Исполнитель не несет ответственности за действия Пользователя при использовании Платформы, включая использование Партнерской программы, формирование реферальной структуры, взаимодействие с Клиентами, содержание сообщений, рассылок, чат-ботов и иных материалов, создаваемых или распространяемых Пользователем.

15.9. Пользователь самостоятельно несет ответственность за соблюдение требований законодательства при использовании Платформы, включая требования о рекламе, персональных данных, недопустимости спама, недобросовестной конкуренции и иных применимых норм.

15.10. Исполнитель не несет ответственности за убытки Пользователя, связанные с использованием или невозможностью использования Платформы, включая упущенную выгоду, потерю данных, потерю клиентов, снижение доходов, а также любые косвенные убытки, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15.11. Ответственность Исполнителя по Договору в любом случае ограничивается суммой лицензионного вознаграждения, фактически уплаченной Пользователем за последний Расчетный период, в течение которого возникли соответствующие основания для ответственности.

15.12. Исполнитель принимает разумные и достаточные меры для обеспечения сохранности данных, размещенных в Платформе, однако не гарантирует их абсолютную сохранность и не несет ответственности за утрату, искажение или несанкционированный доступ к данным, вызванные действиями третьих лиц, сбоями в работе сетей связи, оборудования, программного обеспечения или сторонних сервисов.

15.13. Пользователь вправе использовать интеграции и подключать сторонние сервисы по своему усмотрению. Все риски, связанные с использованием таких интеграций, включая передачу данных, доступ к информации, корректность работы и соответствие законодательству, несет Пользователь.

15.14. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой Пользователем в Платформе, а также за ее соответствие законодательству и правам третьих лиц. Пользователь гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами на размещаемые материалы и самостоятельно несет ответственность за любые претензии третьих лиц.

15.15. Исполнитель не несет ответственности за действия третьих лиц, включая Клиентов Пользователя, а также за последствия взаимодействия Пользователя с такими лицами.

15.16. Исполнитель вправе в любое время изменять функционал Платформы, состав модулей, интерфейс, алгоритмы работы, а также условия предоставления отдельных функций без предварительного согласия Пользователя, если такие изменения не лишают Пользователя доступа к уже оплаченному функционалу в течение соответствующего Расчетного периода.

15.17. Ни при каких обстоятельствах Исполнитель не несет ответственность за косвенные убытки, включая упущенную выгоду, даже если Пользователь был уведомлен о возможности их возникновения, за исключением случаев, когда такая ответственность не может быть ограничена в силу закона.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом условий настоящего Договора.

16.2. Пользователь несет полную ответственность за все действия, совершаемые при использовании Платформы, включая размещение и передачу информации, взаимодействие с Клиентами,

использование Партнерской программы, а также соблюдение требований законодательства Российской Федерации.

16.3. Пользователь гарантирует законность используемых данных, наличие необходимых прав и согласий на их обработку и использование. В случае предъявления к Исполнителю требований, претензий, исков, применения штрафов или иных санкций со стороны государственных органов или третьих лиц, связанных с действиями или бездействием Пользователя, Пользователь обязан возместить Исполнителю все понесенные убытки, включая суммы штрафов, компенсаций, судебных расходов и иных затрат.

16.4. Пользователь несет ответственность за соблюдение требований законодательства о персональных данных, рекламе, недопустимости спама, а также иных обязательных требований при использовании Платформы. Нарушение указанных требований влечет обязанность Пользователя возместить Исполнителю причиненные убытки.

16.5. В случае совершения Пользователем действий, направленных на нарушение работы Платформы, обход технических ограничений, получение несанкционированного доступа, вмешательство в работу Программного обеспечения либо иных действий, причиняющих вред Исполнителю или третьим лицам, Пользователь уплачивает штраф в размере 500000 рублей, а также возмещает убытки в полном объеме сверх суммы штрафа.

16.6. В случае нарушения Пользователем исключительных прав Исполнителя на Программное обеспечение, включая незаконное копирование, распространение, модификацию, предоставление третьим лицам либо использование вне предоставленных прав, Пользователь уплачивает штраф в размере 500000 рублей и возмещает причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

16.7. Уплата штрафа не освобождает Пользователя от обязанности прекратить нарушение и устранить его последствия.

16.8. Требование Исполнителя об уплате штрафа подлежит исполнению в течение 5 календарных дней с момента его получения. В случае неисполнения требования Исполнитель вправе обратиться в суд.

16.9. Исполнитель несет ответственность перед Пользователем только при наличии вины и в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

16.10. Исполнитель не несет ответственности за невозможность использования Платформы полностью или частично, если такая невозможность вызвана обстоятельствами, не зависящими от Исполнителя, включая действия или бездействие Пользователя, третьих лиц, операторов связи, мессенджеров, платежных систем, а также сбои в работе сети Интернет.

16.11. Исполнитель не несет ответственности за функционирование сторонних сервисов, интеграций, платежных решений, мессенджеров, включая Telegram, VK, WhatsApp, а также за последствия их работы, изменения условий их использования или прекращения их функционирования.

16.12. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, размещаемой Пользователем, за действия Пользователя и Клиентов, а также за последствия взаимодействия Пользователя с Клиентами.

16.13. Исполнитель не несет ответственности за убытки Пользователя, включая упущенную выгоду, потерю дохода, потерю данных или клиентов, если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

16.14. Исполнитель не несет ответственности за утрату или повреждение данных, если такие последствия вызваны действиями третьих лиц, сбоями в работе оборудования, программного обеспечения, сетей связи или сторонних сервисов.

16.15. Ответственность Исполнителя по Договору ограничивается суммой лицензионного вознаграждения, фактически уплаченной Пользователем за последний Расчетный период, в котором возникли основания для ответственности.

16.16. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие Платформы ожиданиям Пользователя, его бизнес-целям или предполагаемым результатам использования.

16.17. Платформа предоставляется Пользователю на условиях «как есть». Исполнитель не гарантирует бесперебойную и безошибочную работу Платформы, постоянную доступность всех функций и достижение Пользователем какого-либо результата при ее использовании, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором.

17. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

17.1. Пользователь обязуется обеспечить бесперебойную работу Интернет-канала, оборудования и программного обеспечения со своей стороны таким образом, чтобы иметь возможность

беспрепятственно пользоваться ПО и всеми сервисами, которые используются Исполнителем при выполнении обязательств по Договору.

18. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

18.1. Претензионный порядок разрешения споров по Договору является обязательным.

18.2. Срок ответа на претензию, получившей ее Стороной - 10 рабочих дней.

18.3. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством.

19. ФОРС-МАЖОР

19.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо ее обязательства по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, гражданские волнения, санитарно-эпидемиологическая обстановка, которая делает невозможным исполнение Договора.

19.2. О возникновении таких обстоятельств Исполнитель обязан уведомить Пользователя путем размещения информации в Чате поддержки или по электронной почте, а Пользователь обязан направить Исполнителю письмо на электронную почту с указанием в строке тема сообщения «Форс-мажор».

19.3. Срок исполнения обязательств по Договору увеличивается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

19.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух) месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения Договора. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в течение 2 (двух) недель, тогда каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор.

20. ТЕРРИТОРИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО

20.1. Договор действует с даты его заключения, которой считается дата акцепта Оферты Пользователем, до даты окончания оплаченного доступа к ПО Исполнителя или до даты прекращения договора в соответствии с разделом 13,14 Договора.

20.2. Договор действует на территории всех стран мира и в интерактивной информационной сети Интернет.

20.3. Правом, применимым к отношениям Сторон, всегда является право Российской Федерации, вне зависимости от того, где находится Сторона или оборудование, используемое Стороной для связи. Любые исключения из этого правила действительны только в том случае, если они согласованы в дополнительном письменном соглашении.

21. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Мееро»
ИНН 0300038291 КПП 030001001
ОГРН 1260300001235

эл.почта: meepo.llc@gmail.com